1. INTRODUCCIÓN

- **Reglamentos técnicos** (requisitos obligatorios), **normas** (generalmente voluntarias) y **procedimientos de evaluación de la conformidad**
  - Condicionan el acceso a mercados de exportación
  - Varían entre países: adaptar productos y repetir ensayos, inspecciones y certificaciones en cada destino
  - Principal **obstáculo técnico al comercio (OTC)**, más relevante al bajar los aranceles (GATT y OMC)
- **Ámbito multilateral**: **Acuerdo OTC de la OMC** (en vigor 1 enero 1995, procede del Código de la Ronda Tokio) y Acuerdo MSF
  - Principios: no discriminación, necesidad, armonización con normas internacionales, transparencia, equivalencia
  - **Artículo 6**: aceptar resultados de evaluación de otros miembros y negociar ARM
- **Ámbito regional UE**
  - Armonización: **Nuevo Enfoque** (1985), **Enfoque Global** (1989), **Nuevo Marco Legislativo** (2008)
  - Transparencia: **Directiva (UE) 2015/1535**
  - Reconocimiento mutuo: sentencia **Cassis de Dijon** (1979)
- Contenido: ARM, acuerdos de la UE y sectores, ACAA

2. LOS ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO MUTUO SOBRE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

2.1. Concepto, características y objetivos

- **Concepto**: cada parte acepta la evaluación de la conformidad de los organismos designados de la otra
  - Conforme a la legislación del país importador
  - Normalmente en el territorio del exportador y antes de la exportación
- **Características**
  - Sectores fuertemente regulados por ambas partes
  - **No armonizan** legislaciones: se reconocen solo los procedimientos
  - Confianza en la competencia de los **CAB** (laboratorios, certificación, inspección)
- **Objetivo**: facilitar comercio y acceso a mercados, aceptando informes de ensayo, certificados y marcas

2.2. Principios

- Facilitar comercio sin reducir protección de salud, seguridad y medio ambiente
- Mantener sistemas y requisitos sin armonizar
- Partes con sistemas comparables
- Reconocer la competencia técnica de la otra parte
- Generar confianza y compartir trabajo entre autoridades y organismos
- Mejorar la cooperación reglamentaria

- Resultado: sin repetir procedimientos en los sectores y alcance cubiertos

2.3. Beneficios

- Menos costes y plazos
- Fin de la doble evaluación
- Seguridad jurídica para el exportador
- Evaluación en el país exportador, en su entorno y lengua
- Más transparencia y cooperación entre reguladores
- **Bidireccional**: mejora el acceso de productos UE a terceros y de estos a la UE

3. LOS ARM SUSCRITOS POR LA UNIÓN EUROPEA

3.1. Base jurídica y negociación

- **Resolución del Consejo de 21 de diciembre de 1989** (Enfoque Global): previó los ARM con terceros países
- **Base jurídica**: política comercial común, hoy **artículos 207 y 218 TFUE** (antes art. 113 y 133 TCE)
- **Negociación**
  - El **Consejo** autoriza a la **Comisión**. En 1992 incorporó criterios de competencia técnica de los organismos
  - Grupo técnico del **Comité de Política Comercial** (antes Comité del Artículo 133, hasta Lisboa, 1 diciembre 2009)
  - **Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior** representa a España
  - No rebajar el nivel de protección de la UE y elegir sectores de interés exportador con obstáculos técnicos
- **Efecto**: organismos designados evalúan según requisitos del otro mercado y el certificado da acceso a todo el mercado único
- **Competencia**: acreditación **ISO/IEC 17000**, **17025** (laboratorios), **17065** (certificación de productos), **17020** (inspección)

3.2. Estructura

- **Acuerdo marco**: principios y procedimientos
- **Anexos sectoriales**: alcance, legislación aplicable, procedimientos y autoridades designantes
- **Procedimientos comunes**
  - **Comité Mixto** de gestión
  - Designación de organismos
  - Verificación, suspensión y retirada
  - Intercambio de información
  - Suspensión de obligaciones de reconocimiento

3.3. Acuerdos suscritos y sectores cubiertos

- ARM con **Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Japón e Israel**
- **Estados Unidos**: firmado y en vigor en **1998** (1 diciembre)

  - Operativos solo telecomunicaciones, compatibilidad electromagnética y buenas prácticas de fabricación de medicamentos (ampliado en 2023 a veterinarios)
  - Seguridad eléctrica, productos sanitarios y embarcaciones de recreo no llegaron a ser operativos
  - Modificación de 2017: reconocimiento de inspecciones de fábricas de medicamentos
  - Acuerdo específico de equipos marinos (2004)
- **Canadá**: 1998 (en vigor 1 noviembre)
  - Solo algunos sectores operativos (telecomunicaciones, embarcaciones de recreo)
  - Integrado en el **CETA** (aplicación provisional 21 septiembre 2017): protocolo de aceptación mutua de resultados (eléctricos, radio, juguetes, construcción, maquinaria, instrumentos de medida) y protocolo de buenas prácticas de fabricación de medicamentos
- **Australia**: 1998 (en vigor 1 enero 1999, modificado en 2012)
  - Telecomunicaciones, automóvil, baja tensión, maquinaria, productos sanitarios, equipos a presión, compatibilidad electromagnética, buenas prácticas de fabricación
- **Nueva Zelanda**: mismos sectores que Australia, salvo automóvil
- **Suiza**: firmado en **1999**, en vigor **1 junio 2002**, **«ARM mejorado»**
  - **Veinte sectores** (maquinaria, EPI, juguetes, productos sanitarios, equipos a presión, aparatos de gas, construcción, ascensores, vehículos, biocidas)
  - Basado en **equivalencia** de legislaciones: Suiza adapta su normativa y los organismos certifican directamente para el otro mercado
  - Miembro de pleno derecho de EA, CEN, CENELEC y ETSI, sin unión aduanera
  - Desde mayo de 2021, capítulo de productos sanitarios sin actualizar por falta de marco institucional
  - **2 marzo 2026**: Protocolo modificativo e institucional (adaptación dinámica), pendiente de ratificación
- **Japón**: 2001 (en vigor 1 enero 2002)
  - Productos eléctricos, telecomunicaciones y radio, buenas prácticas de laboratorio y fabricación
  - Complementado por el **Acuerdo de Asociación Económica** (1 febrero 2019)
- **Israel**: 1999, buenas prácticas de laboratorio de la OCDE
  - ACAA farmacéutico en vigor desde 2013
- **ALC de nueva generación**: capítulos OTC con evaluación de la conformidad y cooperación reglamentaria
- **Reino Unido**: el Acuerdo de Comercio y Cooperación no incluye reconocimiento mutuo general, salvo inspecciones de buenas prácticas de fabricación de medicamentos

4. LOS ACUERDOS SOBRE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

4.1. Antecedentes: los PECA

- Acuerdos con países de Europa central y oriental en los años noventa, dentro de los Acuerdos Europeos y como preparación a la adhesión
- **PECA**: protocolos, con doble finalidad de mejorar el comercio y facilitar la adopción del acervo
  - Basados en adopción de la legislación de la UE, país por país y directiva por directiva
  - Organismos del país podían actuar como organismos notificados
- Celebrados con los adheridos en 2004 y con Rumanía y Bulgaria (2007)

4.2. Concepto y países destinatarios

- **ACAA**: tipo de ARM basado en la **convergencia** de legislación e infraestructura de la calidad con la UE
  - Productos de sectores cubiertos circulan sin repetir procedimientos, como en el mercado interior
- **Política Europea de Vecindad**
  - **Meridional**: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina, Túnez
  - **Oriental**: Ucrania, Moldavia, Georgia (acuerdos de asociación con zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo)
- Eliminan OTC por sectores y luego en todos los armonizados
- Mejoran la infraestructura de la calidad, extienden el modelo regulador y preparan zonas de libre comercio de productos industriales

4.3. Condiciones previas

- Acuerdo de asociación o libre comercio
- Cooperación reglamentaria reforzada
- Transposición de legislación horizontal y sectorial, en particular el **Nuevo Marco Legislativo**
- Infraestructura de la calidad adecuada
- Normas europeas armonizadas adoptadas y normas nacionales contradictorias retiradas
- Evaluación previa por la UE
- Estructura: acuerdo marco y anexos sectoriales prioritarios

4.4. Requisitos de la infraestructura de la calidad

- **Normalización**: transponer todas las normas europeas armonizadas del sector
  - Afiliados o asociados de CEN y CENELEC, sin voto
- **Acreditación**: acuerdos bilaterales con **EA** para no miembros
- **Metrología**
  - Convención del Metro y acuerdo de reconocimiento mutuo del **CIPM**
  - **OIML**, **WELMEC** (legal), **EURAMET** (científica)

- **Organismos notificados**: demostrar competencia
- **Vigilancia del mercado**: **Reglamento (UE) 2019/1020** y **Reglamento (UE) 2023/988**
  - Metodología de riesgos de **Safety Gate** (antes RAPEX)
  - Base de datos nacional de productos inseguros, reclamaciones, intercambio con control en frontera
- **Marcado CE**: solo tras la entrada en vigor y la aplicación efectiva, no en la transición

4.5. Situación actual

- **Israel**: único ACAA en vigor, desde **19 enero 2013**, solo buenas prácticas de fabricación farmacéuticas
- **Ucrania**: el más avanzado
  - Ley de abril de 2026 que armoniza acreditación y reglamentación técnica
  - Tres sectores iniciales: baja tensión, compatibilidad electromagnética, maquinaria
  - Candidato desde 2022, ACAA no concluido a octubre de 2026
- **Moldavia y Georgia** avanzan en la aproximación
- **Vecindad meridional**: asistencia técnica sin nuevos acuerdos

5. CONCLUSIÓN

- Mismo objetivo, evitar la duplicación, con enfoques distintos
  - **ARM**: sin armonizar legislaciones
  - **ACAA y Suiza**: convergencia con el modelo regulador de la UE
- Alcance limitado de los ARM, con anexos no operativos: la UE integra estas disposiciones en los acuerdos de libre comercio
- **Infraestructura de la calidad**: metrología, normalización, acreditación, evaluación de la conformidad, vigilancia del mercado
- **Global ACI** (enero 2026, fusión de ILAC e IAF) coordina el reconocimiento entre organismos de acreditación
- **SOIVRE**: autoridad designada por España (**artículo 25 del Reglamento (UE) 2019/1020**), acepta certificados de ARM o ACAA dentro del alcance, sin perjuicio de verificar conformidad y seguridad